

1508076-65.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: VANESSA STRENGER

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/07/2022

... atenderam o celular, MARCOS admitiu que eles praticavam roubos, que MARCOS dirigia e os outros 3 subtraíam os pertences das vítimas, SAMUEL e RIAN admitiram aos policiais militares que pratica roubos a mulheres.

O policial Uilson, ouvido em juízo, acrescentou que estavam em patrulhamento pela região do Jd. Robru, perto da meia noite, em vistas de coibir roubo a pedestres. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

5ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1508076-65.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1508076-65.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2092267/2022 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 24076018 - 50º

D.P. ITAIM PAULISTA, 2092267 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS JOSE OLIVEIRA ANDRETTO e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VANESSA STRENGER

Vistos.

RIAN VITOR FERREIRA DOS SANTOS, RICHARD EDUARDO DO CARMO SANTOS, SAMUEL PEREIRA GÓIS DE SOUZA e MARCOS JOSÉ OLIVEIRA ANDRETTO, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 69 do Código Penal, porque:

a) no dia 04 de abril de 2022, por volta 23h50, na rua Areias, altura do número 09, Jardim Campos, nesta cidade e comarca de São Paulo, RIAN VITOR, RICHARD EDUARDO, SAMUEL e MARCOS JOSÉ OLIVEIRA ANDRETTO, agindo em concurso de agentes e com unidade

de desígnios, subtraíram, para eles, mediante grave ameaça consistente em simulação de porte de arma de fogo, uma mochila, um aparelho de telefone celular da marca Samsung, seis cartões bancários e quinze itens de cosméticos e maquiagem, todos pertencentes à vítima Janayne Teixeira Galdino;

b) Consta, também, dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 04 de abril de 2022, logo após à prática do crime acima mencionado, na Estrada Dom João Nery, altura do nº 2.049, Itaim Paulista, nesta cidade e comarca de São Paulo, RIAN VITOR, RICHARD EDUARDO, SAMUEL e MARCOS JOSE, agindo em concurso de agentes e com unidade de desígnios, subtraíram, para eles, mediante grave ameaça e violência, um aparelho de telefone celular da marca Motorola, pertencente à vítima Gabriela Rezende da Costa.

A denúncia foi recebida (fls. 226).

Os réus SAMUEL, RICHARD e MARCOS apresentaram resposta à acusação, dando-se por citados (fls. 271/274 e 275/289). Após o que o recebimento da denúncia foi ratificado (fls. 290/291). RIAN foi citado e apresentou resposta à acusação em audiência, após o que a denúncia também foi ratificada.

Durante a instrução criminal foram ouvidas as vítimas e as testemunhas. Por fim, os acusados foram interrogados.

Em sede de debates o Ministério Público pugnou pela condenação dos réus, vez que evidentes a autoria e a materialidade. Na aplicação da pena, requer o reconhecimento da causa de aumento relativa ao concurso de agentes, mas também a aplicação do concurso material de crimes, nos termos do artigo 69 do Código Penal, mantendo-se a custódia dos réus.

A Defesa dos réus SAMUEL e RICHARD pleiteou, preliminarmente, a nulidade dos reconhecimentos realizados na primeira fase da persecução penal; a ilicitude do depoimento da vítima Janayne por eventual quebra de inviolabilidade de testemunhas e a ilicitude da cadeia de custódia por ausência de laudo nos objetos apreendidos, absolvendo-se os acusados com base no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal. No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para o crime de furto. Em caso de condenação nos termos da denúncia, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, além do não reconhecimento da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas. Em não sendo esse o entendimento, requer o reconhecimento da majorante em seu grau mínimo, fixando-se o regime semiaberto para o cumprimento de pena.

A Defesa do réu MARCOS requer a absolvição com base no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal ou a desclassificação para o crime de furto em sua figura privilegiada. Alternativamente, requer a fixação da pena-base em seu mínimo legal e o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

A Defesa de RIAN postulou a absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para o crime de furto em relação à vítima Gabriela. Alternativamente, requer o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e a fixação do regime inicial semiaberto.

É o relatório.
Decido.

De início, afasto a preliminar de ilicitude por alegada quebra de incomunicabilidade da vítima Janayne.

A uma porque a vítima foi devidamente advertida sobre o dever de incomunicabilidade

em momento oportuno, de modo que as perguntas foram pela mesma respondidas de maneira espontânea; a duas porque o seu companheiro não presenciou o roubo sofrido pela vítima e sequer foi arrolado como testemunha no presente feito, circunstâncias que, por óbvio, evidenciam qualquer impossibilidade de influencia por parte do mesmo nas declarações da vítima.

Afasto também a preliminar de nulidade por ausência de realização de perícia nos aparelhos telefônicos das vítimas.

Inexiste previsão legal acerca da necessidade de realização de perícia na "res" furtiva, sendo o auto de apreensão, exibição e entrega de fls. 19/20 suficiente para a comprovação da materialidade delitiva. O disposto no artigo 158 do Código de Processo Penal abrange casos em que há o surgimento de vestígios em razão da ação criminosa, tais como o rompimento de obstáculo no furto ou até mesmo a lesão corporal no crime previsto no artigo 129 do Código Penal, o que evidentemente não é o caso dos autos.

A preliminar de nulidade em razão do reconhecimento pessoal ofertado na fase inquisitiva ter se dado em desobediência ao previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal está intimamente ligada ao mérito e com este será analisado.

No mérito, a denúncia é parcialmente procedente.

Narra a denúncia que os acusados: a) no dia 04 de abril de 2022, por volta 23h50, na rua Areias, altura do número 09, Jardim Campos, nesta cidade e comarca de São Paulo, RIAN VITOR FERREIRA DOS SANTOS, RICHARD EDUARDO DO CARMO SANTOS, SAMUEL PEREIRA GÓIS DE SOUZA e MARCOS JOSÉ OLIVEIRA ANDRETTO, agindo em concurso de agentes e com unidade de desígnios, subtraíram, para eles, mediante grave ameaça consistente em simulação de porte de arma de fogo, uma mochila, um aparelho de telefone celular da marca Samsung, seis cartões bancários e quinze itens de cosméticos e maquiagem, todos pertencentes à vítima Janayne Teixeira Galdino; b) Consta, também, dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 04 de abril de 2022, logo após à prática do crime acima mencionado, na Estrada Dom João Nery, altura do nº 2.049, Itaim Paulista, nesta cidade e comarca de São Paulo, RIAN VITOR, RICHARD EDUARDO, SAMUEL e MARCOS JOSE, agindo em concurso de agentes e com unidade de desígnios, subtraíram, para eles, mediante grave ameaça e violência, um aparelho de telefone celular da marca Motorola, pertencente à vítima Gabriela Rezende da Costa.

Versa a inicial acusatória que Janayne estava chegando em sua residência, próxima ao local dos fatos, quando os denunciados, no interior do veículo Fiat/Pálio, de placas CKE-8500, se aproximaram em alta velocidade e pararam ao seu lado, abrindo as portas do referido automóvel. Enquanto o denunciado MARCOS permaneceu na condução do veículo, SAMUEL, RICHARD e RIAN desembarcaram e, fazendo menção de estarem armados, anunciaram o roubo, dizendo "perdeu, perdeu, já era, passa tudo", momento em que subtraíram a mochila da vítima contendo os bens acima mencionados e apalpam-na, revistando-a, ocasião em que a ofendida afirmou não tinha outro aparelho celular em seu poder. Os denunciados correram de volta para o carro e evadiram-se em poder dos objetos subtraídos. Logo após, na Estrada Dom João Nery, altura do nº 2.049, os quatro denunciados, na condução do veículo Fiat/Pálio acima indicado, em alta velocidade, se aproximaram da vítima Gabriela, a qual estava se dirigindo a um ponto de ônibus, e encostaram o automóvel a seu lado. Os denunciados SAMUEL e RICHARD desembarcaram do veículo e abordaram a vítima, empurrando-a, momento em que puxaram a sua mochila. A vítima entregou seu aparelho celular aos infratores, ocasião em que eles lhe devolveram a mochila e evadiram-se do local em poder do bem subtraído, juntamente com RIAN e MARCOS. Instantes após os fatos, policiais militares em patrulhamento avistaram os denunciados no interior do veículo Fiat/Pálio, de placas CKE- 8500, o qual era conduzido por MARCOS JOSÉ, o qual demonstrou certo nervosismo, motivo pelo qual optaram pela realização da

abordagem. Ao realizarem a revista pessoal, os policiais nada encontraram de ilícito em poder dos denunciados; todavia, ao vistoriarem o veículo, os policiais encontraram seis aparelhos de telefone celular. Durante a abordagem, a vítima Gabriela se aproximou e informou que havia sido vítima de roubo, tendo reconhecido o aparelho celular subtraído como um dos que foi localizado dentro do veículo. Logo após, um dos aparelhos celulares tocou e os policiais militares atenderam a ligação, tratando-se do marido da vítima Janayne, o qual também relatou o roubo sofrido. Em sede policial, a vítima Gabriela reconheceu os denunciados SAMUEL e RICHARD como os roubadores que lhe abordaram, enquanto a vítima Janayne reconheceu os denunciados SAMUEL, RICHARD e RIAN como os indivíduos que lhe abordaram.

A materialidade dos delitos acha-se devidamente consubstanciada nos autos de prisão em flagrante delito (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 03/04), autos de exibição, apreensão e entrega (fls. 19/20), auto de reconhecimento de pessoa (fls. 17), auto de reconhecimento de objeto (fls. 18), bem como pelas provas orais produzidas nos autos, sendo certa a autoria.

Na primeira fase da persecução penal (fls. 21, 22, 23 e 24) os acusados permaneceram em silêncio.

Em juízo, SAMUEL e MARCOS preferiram ficar em silêncio.

RIAN disse que não conhecia os policiais e as vítimas. Disse conhecer os corréus porque já falou com eles. Negou a prática dos crimes. Afirmou que tinha chegado da casa de sua namorada e pediu apenas uma carona aos corréus.

RICHARD disse conhecer os corréus. Não conhecia as vítimas e policiais. Negou a prática do crime. Disse que apenas pediu uma carona. Permaneceu no veículo por cerca de 8 a 10 minutos e percorreu por cerca de meio quilometro até ser abordado. Não sabe dirigir.

A prova oral colhida confirmou a participação dos quatro acusados, nos dois roubos. Senão vejamos.

As vítimas Janayne Teixeira Galdino e Gabriela Rezende da Costa, em ambas as fases da persecução penal, narraram com muita clareza e coesão os roubos contra elas perpetrados.

A vítima Janayne, ouvida na delegacia (fls. 15), disse que, estava chegando em casa na rua Areias, por volta das 23:50 do dia 04/04, quando um veículo Pálio de cor azul claro, veio em alta velocidade e parou ao seu lado abrindo as portas; que desceram 03 indivíduos do veículo, sendo que dois deles fizeram menção de estarem armados; que falaram "perdeu, perdeu, já era, passa tudo!"; que então tomaram a mochila da vítima, e na sequência dois indivíduos a apalparam, revistando-a, procurando o telefone celular; que lhes disse que não tinha celular; que então os indivíduos correram de volta para o carro e foram embora; que o motorista permaneceu dentro do veículo enquanto os demais roubadores agiam; que na sua mochila estavam seus cartões de banco, documentos pessoais, cartão de bilhete único, sacola com maquiagens e um aparelho de telefone celular; que foi direto para casa e comunicou o seu esposo, que ligou para o 190; que cerca de menos de dez minutos depois, foram informados que os indivíduos haviam sido abordados e então foi orientada à comparecer nesta Delegacia; que nesta Distrital reconheceu sem sombra de dúvidas os indivíduos de números 01 (SAMUEL), 02 (RICHARD) e 04 (RIAN) como sendo os indivíduos que a abordaram.

Em juízo, durante teleaudiência, a vítima Janayne reconheceu o preso número 05 (réu MARCOS).

Ouvida em juízo, a ofendida Janayne declarou que eram 4 indivíduos, mas só três desceram do veículo. Conseguiu visualizar a fisionomia dos três indivíduos que desceram e também a fisionomia do quarto que ficou no veículo. Não viu revólver, mas os agentes simularam estar armados e ordenaram que entregasse tudo. Sua mochila foi subtraída e em seu interior estavam o celular e documentos. O carro utilizado pelos roubadores era um Palio azul claro e fugiram no mesmo veículo. Depois do crime, chegou em casa e rastreou o celular, informando para a polícia. Depois de 20 a 25 minutos recebeu a notícia do encontro dos seus bens pela Polícia Militar, inclusive um policial atendeu a chamada realizada para o seu aparelho telefônico por seu marido. Na Delegacia, quatro pessoas foram apresentadas e reconheceu quatro pessoas, que estavam com a mesma roupa e feição, sem qualquer dúvida. Recuperou parcialmente os seus bens, mas as roupas do trabalho não foram recuperadas. Os assaltantes estavam de capuz do moletom, mas não utilizavam máscara. Viu o motorista no local porque os assaltantes deixaram as portas do veículo abertas, sendo possível observá-lo. O motorista era de estatura baixa e branco. Viu a roupa de três assaltantes. O preso número 05 (réu MARCOS) seria o motorista. Não sofreu nenhuma violência quando foi abordada.

A vítima Gabriela, na delegacia (fls. 16), contou que, por volta da meia noite da data dos fatos, estava se dirigindo até o ponto de ônibus na rua Dom João Nery, sentido estação de trem do Itaim Paulista, quando um veículo de cor azul claro, que não tem certeza se era um Corsa ou um Pálio veio em alta velocidade pela via e encostou ao seu lado; que logo que o veículo parou desceram dois indivíduos, sendo que os dois estavam usando bonés, e lhe abordaram, empurraram e puxaram a mochila e o celular da vítima; que o seu celular estava junto ao seu corpo, porém os roubadores não conseguiram pegá-lo num primeiro momento e pegaram a mochila; que a vítima pediu que lhes entregassem a mochila de volta e então lhes entregaria o celular, com o que concordaram e devolveram a mochila, pegando o celular em seguida; que dentro do veículo permaneceu o motorista, tendo descido apenas dois indivíduos; que nesta Delegacia reconheceu sem sombra de dúvidas os indivíduos de número 01 (SAMUEL) e 02 (RICHARD) como sendo os dois que a abordaram.

Em juízo, Gabriela Rezende da Costa reconheceu os presos número 01 (preso aleatório) e o preso número 02 (réu SAMUEL).

A vítima Gabriela Rezende da Costa, ouvida em juízo, declarou que foi abordada quando estava caminhando para um ponto de ônibus. Os indivíduos desceram do carro Palio, de cor azul, duas portas e começaram a puxar seus pertences. Quando da abordagem, apesar de não dizerem nada, empurraram-na. Um tentou empurrar a si, desequilibrando-se, e o outro tentou puxar a bolsa. Em seguida, de posse da res, voltaram para o veículo e empreenderam fuga. Em seguida, continuou no ponto do ônibus e encontrou seu primo, que relatou que indivíduos tinham sido abordados próximo dali, para onde rumou. Dirigiu-se até o policial e relatou o roubo sofrido. Entre o momento da abordagem dos indivíduos e o crime correu um período de cerca de 15 minutos. Viu duas pessoas que desceram e mais uma pessoa que ficou na direção do veículo. Não conseguiu ver a fisionomia do motorista. Realizou reconhecimento na Delegacia e quatro pessoas foram apresentadas, mas reconheceu apenas duas, sem sombra de dúvidas, tanto pela roupa, quanto pela feição. Nunca tinha visto essas pessoas. Viu apenas três pessoas durante o momento do crime, mas quatro pessoas foram abordadas. Não viu arma e apontou SAMUEL como o preso 02, alegando que era um dos indivíduos que desceram do veículo.

A propósito, como reiteradamente se tem decidido, a palavra da vítima, se coerente e uniforme, como no presente caso, deve merecer integral acolhimento.

Assim, se não há prova de que tenha sido a vontade das vítimas influenciada por outro motivo que não o de dizer a verdade, e não se vislumbra nos autos qualquer indício que ponha em dúvida a sinceridade de seus relatos, forçoso é admitir as suas palavras, pela certeza que exprimem, como suficiente à formulação de um seguro

juízo de convicção.

Aliás, não é por outro motivo que a Jurisprudência, reiteradamente vem acentuando que:

"Na valoração da prova, tenho que as declarações seguras e insuspeitas da vítima devem preponderar sobre as palavras (suspeitas, por razões óbvias) do sentenciado, mormente por encontrarem amparo na prova testemunhal. Tais declarações, por partirem de pessoa insuspeita, constituem elemento seguríssimo de convicção, quando não contrariadas por outras evidências, merecendo, até prova em contrário, credibilidade." (TJSP, 9ª Câmara Criminal, Apelação nº 0052183-75.2012.8.26.0050, Rel. Des. Souza Nery, j. 11.04.2013).

"Ressalte-se que a palavra da vítima em crimes patrimoniais, especialmente no roubo, é de suma importância, porque seu único intento é apontar os agentes da crueldade a que foi submetida, principalmente quando não existir qualquer vínculo entre os envolvidos, em nada lhe aproveitando uma falsa e leviana incriminação de pessoa desconhecida e inocente." (TJSP, 4ª. Câmara de Dir. Criminal, Apelação criminal nº 0000960-51.2008.8.26.0106, Rel. Des. Salles Abreu, j. 07.06.2011).

Os policiais militares Uilson Souto de Oliveira e Bruno de Mello Vieira, que efetuaram a prisão dos acusados, narraram, na Delegacia e em Juízo, de forma uníssona, a diligência realizada.

Disseram, na delegacia (fls. 13/14), que em patrulhamento se depararam com um veículo Fiat/Palio, ostentando placa CKE8500, cujo indivíduo ao ver a viatura policial demonstrou certo nervosismo. Diante da fundada suspeita os policiais resolveram abordar o veículo, dada a ordem de parada que foi obedecida pelo motorista. Além do motorista, identificado como MARCOS JOSE OLIVEIRA ANDRETTO, no veículo estavam mais 3 indivíduos, identificados como RIAN VITOR FERREIRA DOS SANTOS, RICHARD EDUARDO DO CARMO SANTOS, SAMUEL PEREIRA GOIS DE SOUZA. Submetidos à busca pessoal e veicular, a princípio, nada de ilícito foi encontrado com nenhum deles, porém, no carro foram encontrados 6 aparelhos celulares. Durante a abordagem, uma transeunte, identificada como Gabriela Rezende da Costa, acenou para os policiais militares, se aproximou e disse que aqueles tinham roubado seu celular. Ato contínuo durante a abordagem, um dos celulares tocou, os policiais militares atenderam, passaram a falar com marido de Janayne, este afirmou que o celular era de sua esposa e foi roubado. Indagados sobre os fatos, RICHARD admitiu ter roubado uma pessoa, MARCOS, a princípio nada disse, porém, quando os policiais militares atenderam o celular, MARCOS admitiu que eles praticavam roubos, que MARCOS dirigia e os outros 3 subtraíam os pertences das vítimas, SAMUEL e RIAN admitiram aos policiais militares que praticam roubos a mulheres.

O policial Uilson, ouvido em juízo, acrescentou que estavam em patrulhamento pela região do Jd. Robru, perto da meia noite, em vistas de coibir roubo a pedestres. Visualizaram um veículo Palio, da cor azul, com quatro indivíduos dentro, os quais demonstraram nervosismo ao visualizarem a viatura. Realizada a abordagem, notaram que existiam seis celulares que os réus não sabiam dizer sobre a origem. Em seguida, uma vítima se aproximou e afirmou que cerca de meia hora antes tinha sido assaltada por indivíduos do mesmo carro. A vítima que ali compareceu ligou para o celular e tocou o celular encontrado com os réus. Logo em seguida, o outro celular também tocou, quando o marido de outra vítima narrou o crime de roubo. Os réus admitiram os crimes: o motorista, que na ocasião era MARCOS, disse que não desembarcava e os demais indivíduos desembarcavam, procurando sempre abordar mulheres. As vítimas reconheceram os indivíduos que desembarcavam do veículo na Delegacia, mas não presenciou o reconhecimento. Não encontraram arma ou drogas e também não conhecia nenhum dos acusados. As duas vítimas disseram que estavam caminhando pela via quando um carro em alta velocidade parou próximo, momento em que dois ou três indivíduos desembarcaram, tomando os pertences, igualmente o

narrado pelos réus.

Ouvido em juízo, o policial Bruno adicionou que estavam na estrada D. João Nery estacionados quando o veículo Palio passou e apresentaram nervosismo. Por esta situação, foram ao encalço do veículo e deram ordem de parada. Durante a abordagem, uma vítima chegou ao local e narrou o crime sofrido pelo mesmo carro. Indagados, em primeiro momento, negaram, mas encontraram, durante a busca veicular, celulares das vítimas, os quais eles não sabiam explicar a procedência. Um dos telefones tocou, atendendo logo em seguida, dizendo a pessoa que era marido de outra vítima e narrando o roubo sofrido. Os indivíduos admitiram a prática delitiva e não presenciou o reconhecimento realizado. Janayne contou que os indivíduos simularam porte de arma e subtraíram seus pertences. Os dois aparelhos telefônicos subtraídos foram recuperados, não se recordando de ter abordados os indivíduos anteriormente aos fatos.

Impõe-se ressaltar, nesta oportunidade, que o policial não está impedido de depor e o valor de seu depoimento não pode ser sumariamente desprezado. Ademais, no caso presente, tais policiais sequer conheciam o réu, não havendo prova de que tivessem interesse em prejudicá-lo.

Neste sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal que: "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais- especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório- reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC 73.518/SP- Rel. Min. CELSO DE MELLO- DJ 18.10.1996- p. 39.846).

Outrossim, os policiais e as vítimas, segundo afirmaram, sequer conheciam os réus, o que confirmado por eles próprios, e interesse algum teriam em prejudicá-los imputando-lhes falsamente o cometimento de crime tão grave. Em nada aproveitaria aos Policiais a prisão supostamente ilegal.

Desta forma, a coligação das provas contidas nos autos da formação do inquérito policial ao momento de prolação da sentença - encontra-se apta a demonstrar a prática, pelos acusados, de dois roubos majorado pelo concurso de agentes.

Conforme a prova oral colhida em Juízo, os réus, agindo em concurso de agentes e valendo-se do veículo Palio, praticaram os dois roubos, como o mesmo modus operandi: MARCOS conduzia o automóvel e os demais - ora em dois, ora em três - desembarcaram do veículo para subtrair os bens das vítimas.

No crime de roubo cometido contra a vítima Janayne, RIAN VITOR, RICHARD EDUARDO e SAMUEL desembarcaram do veículo, enquanto MARCOS permaneceu na direção do auto; no delito perpetrado contra a ofendida Gabriela, RICHARD e SAMUEL desceram do veículo para realizar a subtração, permanecendo no veículo RIAN e MARCOS, fornecendo guarida à ação criminosa e possibilitando a posterior fuga.

A firmeza e coesão das vítimas ao narrarem em Juízo a conduta dos criminosos, oportunidade em que Janayne apontou MARCOS como o motorista e Gabriela SAMUEL como um dos autores que desceram do veículo, aliados aos reconhecimentos positivos realizados na Delegacia, logo após os fatos, quando os agentes inclusive foram reconhecidos também em razão de suas vestimentas, não deixam margem de dúvidas sobre a autoria.

De mais a mais, os réus foram detidos logo depois do cometimento dos crimes, em

posse dos bens subtraídos e no mesmo veículo visualizado por Janayne e Gabriela como aquele utilizado pelos assaltantes, oportunidade que esta última inclusive chegou ao local de abordagem e os apontou como os roubadores, tudo a corroborar a autoria delitiva.

Em que pese as vítimas não tenham apontado todos os acusados em Juízo como autores dos roubos – compreensível em razão do lapso temporal e das alterações físicas em decorrência da custódia-, ratificaram o reconhecimento realizado no Distrito Policial momentos após os crimes, confirmando que não naquela ocasião não tiveram dúvidas acerca da participação dos acusados.

Além disso, em uma simples pesquisa pelo Google Maps, chama atenção a extrema proximidade e interligação das vias em que ocorreram os dois roubos, a confirmar que os crimes se deflagraram em sequência e em curto espaço de tempo, conforme narrado desde a fase administrativa, possibilitando extrair com a certeza necessária a participação dos quatro acusados a partir da dinâmica dos fatos e da proximidade espacial-temporal entre os crimes imputados.

Por fim, os policiais, em Juízo, também confirmaram que os acusados admitiram informalmente a prática dos crimes, inclusive narrando o modus operandi e a preferência por vítimas mulheres.

A reconstituição probatória, portanto, confirma a participação dos quatro réus nas rapinas e infirma por completo a negativa dos acusados.

Neste tópico, não se olvida que a atual jurisprudência pátria caminha para uma firme e rígida observância do artigo 226 do Código de Processo Penal ao longo de toda a persecução penal, todavia o próprio STJ, em julgados recentes, rechaça condenações baseadas exclusivamente em reconhecimentos à revelia dos ditames legais que não foram corroborados por quaisquer outros elementos de prova.

Neste sentido:

"A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na residência do réu, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal." (AgRg no HC 633.659/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 5/3/2021). Nesse contexto, o reconhecimento das vítimas não constituiu o único elemento de prova, sendo, na realidade, apenas um dentre vários elementos, os quais são independentes do reconhecimento tido por viciado, tais como: as imagens produzidas pelo circuito de segurança do estabelecimento empresarial, os objetos presentes no momento do flagrante (moto, arma e vestimentas), coincidentes com aqueles filmados pelas câmeras, bem como o próprio interrogatório do réu, que admitiu a intenção de dedicar aquele dia à prática de assaltos, não se constatando, assim, a alegada nulidade." (AgRg no REsp n. 1.961.534/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

No presente caso, para além da observância dos ditames legais em Juízo, observa-se que a condenação não ocorreu exclusivamente com base no reconhecimento realizado na fase pré-processual, mas também em razão do encontro dos bens subtraídos em posse dos acusados, após lapso temporal e espacial próximos dos crimes. Inviável qualquer reconhecimento de nulidade neste ponto.

Não restam dúvidas de que a participação de MARCOS foi de suma importância para a consumação do delito, porquanto era ele o motorista e garantiu fuga aos comparsas após a prática das ações delituosas, aderindo, portanto, à conduta do grupo para

assegurar o êxito nas empreitadas criminosas.

Afasto o pleito de desclassificação para o delito de furto: houve emprego de violência e grave ameaça às ofendidas, uma vez que, fazendo menção de estarem armados, os acusados dirigiram-se à vítima Janayne e, no tocante à vítima Gabriela, empurraram-na antes de arrebatá-lhes os bens.

A qualificadora do concurso de agentes restou devidamente comprovada. As vítimas confirmaram que os delitos foram praticados por mais de um agente.

Por fim, afasto o concurso material para reconhecer a continuidade delitiva, pois restou comprovado nos autos que os acusados praticaram os dois roubos com o mesmo modo de execução e outras circunstâncias semelhantes, devendo o subsequente ser havido como continuação do primeiro, aplicando no caso em questão o disposto no art. 71, parágrafo único, do Código Penal.

O quadro probatório contém, portanto, elementos de convicção, não deixando dúvidas sobre a prática dos delitos em questão pelos acusados, de modo que a única solução possível para o caso vertente é a condenatória.

Passo, portanto, à dosagem da pena.

Inicialmente, sopesadas as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como comportamento da vítima), tem-se que os delitos foram realizados em via pública e em clara desvantagem numérica, o que evidencia a personalidade extremamente ousada e perigosa dos agentes, razão pela qual, fixo a pena-base dos acusados acima do mínimo legal cominado à espécie, ou seja, 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Em seguida, na segunda fase da dosimetria, reconhece-se a presença da atenuante da menoridade relativa em relação aos acusados RIAN, RICHARD e SAMUEL e, por esta razão, suas penas são reconduzidas ao patamar mínimo legal, isto é, em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa, observada a Súmula nº 231 do colendo STJ. Para o acusado MARCOS, maior de 21 à época dos fatos, ausentes agravantes e atenuantes, mantenho suas penas em 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa.

De qualquer modo, não há que se falar no reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, visto que os réus negaram a participação nos roubos em Juízo, quando a prova oral demonstra inequivocamente a participação de cada qual.

Sobre o tema, disserta GUILHERME NUCCI: "A confissão, para valer como meio de prova, precisa ser voluntária, ou seja, livremente praticada, sem qualquer coação. Entretanto, para servir de atenuante, deve ser ainda espontânea, vale dizer, sinceramente desejada, de acordo com o íntimo do agente. (...) Não é possível que o réu se beneficie de uma circunstância legal para amenizar sua pena se houver agido sem qualquer espontaneidade, apenas par locupletar-se de algum benefício legal" (in Código Penal Comentado, 2ª ed., São Paulo, RT, 2002, p. 254).

Na derradeira etapa do sistema trifásico, presentes a majorante do inciso II, do §2º, artigo 157 do Código Penal, nos dois roubos, visto que a superioridade numérica foi determinante para reduzir a capacidade de resistência das vítimas, cumpre exasperar as sanções dos acusados em 1/3 (um terço), restando as penas em 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado, para os acusados RIAN, RICHARD e SAMUEL, e em 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa, no valor unitário mínimo atualizado, para o acusado MARCOS.

Ao depois, acresce-se 1/6 (um sexto), diante do reconhecimento da continuidade delitiva entre os dois roubos, aplicando no caso presente o disposto no artigo 71, parágrafo único, do Código Penal, restando as penas, pois, definidas em 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 15 dias-multa, de valor unitário mínimo, atualizado, para os acusados RIAN, RICHARD e SAMUEL e em 07 anos, 03 meses e 03 dias de reclusão e pagamento de 16 dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado para MARCOS.

Por derradeiro, no que tange ao regime prisional, tendo em vista a gravidade concreta dos delitos em questão, notadamente pela simulação de arma de fogo e concurso de quatro agentes, bem como diante da pena aplicada, fixo a modalidade inicial fechada. Inaplicável a súmula 440 do STJ porque fixada a pena-base acima do mínimo legal.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, para condenar os acusados:

a) RIAN VITOR FERREIRA DOS SANTOS, RICHARD EDUARDO DO CARMO SANTOS, SAMUEL PEREIRA GÓIS DE SOUZA como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 71, parágrafo único, do mesmo diploma legal, às penas de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado;

b) MARCOS JOSÉ OLIVEIRA ANDRETTO como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 71, parágrafo único, do mesmo diploma legal, às penas de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado.

Deixo de conceder aos réus o direito de apelar em liberdade, por terem respondido ao presente processo presos, não se justificando suas solturas agora que condenados. Ademais, a gravidade concreta dos delitos em comento, o concurso de alto número de agentes e o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa revelam o periculum libertatis. Recomendem-se os réus na prisão em que se encontram.

Após o trânsito em julgado, lancem-se os nomes dos sentenciados no rol dos culpados, arquivando-se, oportunamente.

Por fim, com fundamento no artigo 122 e 123 do Código de Processo Penal, se decorridos 90 dias do trânsito em julgado desta decisão não forem reclamados os objetos apreendidos (02 telefones celulares da marca Apple e 02 aparelhos da marca Samsung - fls. 08), autorizo a destruição/leilão/Juízo da Conveniência, nos termos do artigo 124 do CPP, oficiando-se à D. Autoridade Policial.
P.R.I.C.

São Paulo, 28 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA